

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2729/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

โจทก์

นางจำลอง คงสวี่

จำเลย

นางจำลอง คงสวี่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 216

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 มาตรา 32,45 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140วรรคแรก,296
ฯลฯ ลงโทษฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธและกำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบท
หนักและเรียงกระทงลงโทษกระทงละ4 เดือน 3 กระทง รวมจำคุก 1 ปี และฐานมี
สุรากลั่นซึ่งทำขึ้นโดยผิดกฎหมายไว้ในความครอบครองปรับ 800 บาท รวมจำคุก 1
ปีปรับ 800 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายนาย
สุวิทย์และนายสุนทร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 วางโทษจำคุกกระทง
ละ 1 เดือน 15 วัน กับมีความผิดฐานพยายามทำร้ายนายธีระ วางโทษจำคุก 1 เดือน
รวมกับโทษฐานมีสุรากลั่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คงจำคุกจำเลย 4 เดือนปรับ
800 บาท ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 83,85 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน300,000 บาท (อันดับ 8,62)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>